

**Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen**



Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW - 40190 Düsseldorf

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Ostrach-Waldbeuren

24.04.2026
Seite 1 von 3

Aktenzeichen 61.04.03-
000022
bei Antwort bitte angeben

- Nur per E-Mail -

Falk Schulze
Telefon: 0211 4566-760
Telefax: 0211 4566-733
falk.schulze@munv.nrw.de

Umsatzsteuer
ID-Nr.: DE 306 505 705

**Klimaschutz in der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) – Maßnahmen
zur CO₂-Entfernung („Carbon-Removal“)**

**Ihre beiden Schreiben bzgl. Deponiegasbehandlungsanlage Deponie Vel-
bert (per E-Mail vom 22.11.2025, 11:15 Uhr) sowie bzgl. Anlage zur Herstel-
lung von Zement Erwitte (per E-Mail vom 22.11.2025, 12:02 Uhr)**

Sehr geehrter Herr Kechel,

ich bedanke mich für Ihre Schreiben vom 22.11.2025 an Herrn Ministerpräsi-
denten Wüst und Herrn Minister Krischer. Die Staatskanzlei des Landes Nord-
rhein-Westfalen (NRW) hat das Schreiben zuständigkeitshalber dem Ministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW mit der Bitte um
Beantwortung zugeleitet. Herr Minister Krischer hat mich beauftragt, Ihnen zu
antworten.

In Ihren Schreiben thematisieren Sie entstehende Umweltkosten durch CO₂-
Emissionen. Dabei verweisen Sie darauf, dass das 1,5-Grad Ziel nach dem Über-
einkommen von Paris aufgrund der UN-Klimarahmenkonvention bereits über-
schritten sei, so dass jede neue Emission zwingend ein „Carbon Removal“ erfor-
dere. Unter „Carbon Removal“ fassen Sie „Maßnahmen zur CO₂-Entfernung“, ge-
hen jedoch nicht weiter im Detail darauf ein. Als Grundlage eines „Carbon Re-
moval“ sehen Sie die Umweltverträglichkeitsprüfung. Zur Begründung führen
Sie an, dass im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) auch Auswir-
kungen auf das Schutzgut Klima zu prüfen und CO₂-Emissionen zu erfassen und
zu bewerten sind.

Die Durchführung der Zulassungsverfahren erfolgt in NRW nach den einschlägi-
gen fachgesetzlichen Bestimmungen. Die in diesen Verfahren integrierten UVP
unterliegen der geltenden Rechtslage nach dem

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Emilie-Preyer-Platz 1
40479 Düsseldorf
Telefon 0211 4566-0
Telefax 0211 4566-388
poststelle@munv.nrw.de
www.umwelt.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linien U78 und U79
oder Buslinie 722 (Messe)
Haltestelle Nordstraße



Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG, einschließlich des seit der UVPG-Novellierung 2017 geltenden globalen Klimabegriffs) sowie den jeweils einschlägigen fachrechtlichen Bestimmungen einschließlich des Klimaschutzgesetzes und sind bezüglich der Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen nicht zu beanstanden.

Zunächst besteht bei gebundenen Entscheidungen (dies betrifft insbesondere immissionsschutzrechtliche Anlagengenehmigungen, wie im Fall der geplanten Zementproduktionsanlage Erwitte) bereits kein Raum für Klimaschutzbelange. Hier bestimmt das einschlägige Zulassungsrecht die Voraussetzungen abschließend (BVerwG, Urteil vom 27. März 2025 – 7 A 3/24). Folglich sind Klimaschutzbelange in diesen Entscheidungen kein Gegenstand des UVP-Berichts mehr. Dagegen sind in einem Zulassungsverfahren mit einer Ermessenentscheidung (wie dem Planfeststellungsverfahren zur Deponie Velbert) im Rahmen der Abwägung die Auswirkungen der Planungsentscheidung auf den Klimaschutz in dem UVP-Bericht darzustellen und zu beachten.

Nach der BVerwG-Rechtsprechung sind dabei nur solche Umweltauswirkungen einzubeziehen, die dem Vorhaben bei wertender Betrachtung zurechenbar sind, weil sich in ihnen ein vorhabenspezifisches Risiko realisiert, dessen Bewältigung das Zulassungsverfahren dient (BVerwG, Beschluss vom 22. Juni 2023 – 7 VR 3/23). Etwaige spätere Maßnahmen zur CO₂-Entfernung sind dagegen nicht vorhabenspezifisch zurechenbar. Zwar muss der UVP-Bericht bezogen auf die konkrete Planungssituation mit vertretbarem Aufwand ermitteln, welche CO₂-relevanten Auswirkungen das Vorhaben hat und welche Folgen sich daraus für die Klimaschutzziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes ergeben (BVerwG, Urteil vom 4. Mai 2022 - 9 A 7/21). Dabei sind die Auswirkungen auf das Klima, also insbesondere die bau- und betriebsbedingten Treibhausgasemissionen umfasst und eben nicht bereits mögliche Kosten für künftige Maßnahmen zur CO₂-Entfernung. Es sind nur solche Angaben erforderlich, die mit einem zumutbaren Aufwand ermittelt werden können. So kann es auch bei Vorprodukten in Produktionsprozessen an verlässlichen Angaben zu den Auswirkungen auf das Klima fehlen, sodass diese nicht miteinbezogen werden müssen (BVerwG, Beschluss vom 18.02.2021 - 4 B 25/20). Gleiches muss demnach für noch ungewisse und nicht vorhabenspezifische Maßnahmen der CO₂-Entfernung gelten.

Des Weiteren ist die Entnahme von CO₂ aktuell kein marktreifes Verfahren mit kalkulierbaren Kosten und kann deshalb auch nicht als mögliche



Minderungsmaßnahme in einem förmlichen Zulassungsverfahren zu Grunde gelegt werden.

Seite 3 von 3

Es existiert eine Vielzahl von möglichen technischen Verfahren zur CO₂-Entnahme, die sich aber noch in einem frühen Forschungsstadium befinden und deren erwartete Kosten nur bedingt prognostizierbar sind sowie stark variieren. Gemäß § 16 Abs. 5 UVPG muss der UVP-Bericht den gegenwärtigen Wissensstand und gegenwärtige Prüfmethoden berücksichtigen. Damit besteht ein begrenzter Ermittlungs- und Prüfaufwand für den jeweiligen UVP-Bericht. Etwaig zukünftig entstehende Kosten zur CO₂-Entfernung sind demnach nicht abzubilden und können auch keine Minderungsmaßnahme darstellen.

Auf regulatorischer Ebene sind erste Ansätze vorhanden, um negative Emissionen als wichtigen Bestandteil zur Erreichung der Klimaneutralität zu etablieren. Für die EU-Ebene ist hierbei auf das „Europäische Klimagesetz“ (Verordnung (EU) 2021/1119) und die EU-Netto-Null-Industrie-Verordnung (Verordnung (EU) 2024/1735) zu verweisen, die den Umgang mit technischen Senken und europäische Ziele zur Speicherung von CO₂ festlegen. Auf nationaler Ebene ist die Möglichkeit zur Regelung von Zielen zur technischen CO₂-Entnahme ebenfalls bereits in § 3b KSG vorgesehen. Diese Ziele für die technischen Senken sollen unabhängig von den Reduktionenzielen gemäß § 3 Abs. 1 KSG bestehen und perspektivisch per Rechtsverordnung festgelegt werden. Demnach können spätere Maßnahmen zur CO₂-Entfernung nach aktueller Rechtslage noch nicht im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung vorhabenspezifisch ermittelt werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen nimmt in seiner Carbon Management-Strategie Bezug auf die aktuellen Entwicklungen zur CO₂-Entnahme und unterstreicht die Bedeutung dieses Ansatzes für die Erreichung der Klimaziele.

Mit freundlichen Grüßen

(Alexandra Landsberg, Abteilungsleiterin VIII)